

1520041-11.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... denunciado acabou não consumando o roubo, não havendo subtração de seus pertences. Relataram que JONAS foi revistado e não foram encontrados objetos ilícitos em sua posse, portanto restou-lhes dar voz de prisão e conduzi-lo à delegacia. Os policiais alegam que os outros autores da tentativa de roubo não foram localizados.

Em juízo, a testemunha policial Thales afirmou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520041-11.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520041-11.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS HADLICH

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

JONAS HADLICH (RG 71614613) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 14, inciso II e o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 24 de setembro de 2020, por volta de 6h45, em situação de calamidade pública, na Praça Princesa Isabel, 964, Santa Cecília, nesta Capital, agindo em concurso e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça com emprego de faca, teria tentado subtrair, para proveito próprio, a carteira e o telefone celular da vítima Francisco José de Moraes Silva, sendo que o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 4) e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 37/39).

A denúncia foi recebida (fl. 53) e o réu foi citado (fl. 61).

Em seguida, a Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 67/68) e foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 69).

Na primeira audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas policiais.

Sobreveio a concessão de liberdade provisória (fl. 181) e o réu foi solto (fls. 185/188).

Posteriormente, foi declarada a revelia do réu.

Na audiência em continuidade, houve a desistência de oitiva da vítima, e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa requereram a improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 5/7); auto de reconhecimento pessoal ativo (fl. 15); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Francisco José de Moraes Silva declarou, em sede policial, que estava se dirigindo ao trabalho a pé, quando, na Praça Princesa Isabel, surgiu o denunciado JONAS acompanhado de um casal, que estavam munidos de facões, e anunciaram um roubo, mandando que o ofendido entregasse a carteira e o telefone celular. Relatou que, logo em sequência, o declarante se afastou para trás e correu, vindo a ser perseguido por JONAS, o que o motivou a pegar uma pedra no chão e atingir na direção dele para se defender, porém não conseguiu êxito e o acusado continuou o perseguindo. Narrou que, após, surgiu uma viatura policial e os policiais abordaram ambos, ocasião em que o declarante explicou a eles o que estava ocorrendo, sendo que os agentes públicos detiveram e algemaram o denunciado. Alegou que, diante de sua fuga, nenhum objeto foi levado. Informou que o suspeito foi revistado pelos policiais e levado à delegacia, e que os outros dois autores da tentativa fugiram assim que ele empreendeu a fuga.

As testemunhas policiais Thalles Bruno Costa Alves e Rafael Henrique dos Santos narraram extrajudicialmente que realizavam patrulhamento pela região quando, ao passarem pela Praça Princesa Isabel, nº 964, avistaram o denunciado JONAS correndo atrás da vítima Francisco e imediatamente os abordaram. Disse que a vítima lhes relatou que estava se dirigindo ao trabalho a pé quando surgiu o denunciado acompanhado de um casal, que não foi identificado, munidos de facões, anunciando o roubo e mandando que lhes entregasse a carteira e o aparelho celular. Falou que a vítima, diante da situação, se afastou para trás e correu, vindo a ser perseguido por JONAS, o que a motivou a pegar uma pedra no chão e atirar na direção dele para se defender, porém não conseguiu atingi-lo. Contaram que, diante da fuga da vítima, o denunciado acabou não consumando o roubo, não havendo subtração de seus pertences. Relataram que JONAS foi revistado e não foram encontrados objetos ilícitos em sua posse, portanto restou-lhes dar voz de prisão e conduzi-lo à delegacia. Os policiais alegam que os outros autores da tentativa de roubo não foram localizados.

Em juízo, a testemunha policial Thales afirmou que estava fazendo patrulhamento quando viram o acusado e um indivíduo correndo atrás dele. Disse que o acusado permaneceu em silêncio e o outro relatou que era vítima, acrescentando que o réu teria efetuado roubo, ameaçando com dois facões, com mais dois indivíduos. Contou que não se recorda quem corria atrás de quem. Informou que na praça da Princesa Isabel tem um posto de polícia e não se recorda se a vítima estava na frente e se algo chegou a ser subtraído. Disse que o acusado não aparentava ser usuário de crack.

A testemunha policial Rafael afirmou em juízo que viu o acusado e a vítima correndo na via pública. Disse que, na abordagem, o ofendido relatou ter o denunciado, junto com mais duas pessoas, tentado roubá-lo, ameaçando-o com um facão, sendo que o acusado ainda estava correndo atrás dele. Relatou ter o acusado falado que estava na prática de uso de drogas e, avistando a vítima, teria tentado roubá-la. Informou que nenhum pertence do ofendido foi subtraído. Contou que o acusado estava correndo atrás da vítima. Informou que o denunciado não tinha aparência de usuário de crack. Narrou não ter visto nenhum casal.

O denunciado negou, em sede policial, a imputação que lhe foi feita e disse que se encontra em situação de rua, é usuário de crack e na manhã em questão se encontrava sentado na Praça Princesa Isabel, ao lado de outro morador de rua, ambos fumando crack, quando a ora vítima passou a pé, jogou pedras em ambos e que, por conta disso, avançou contra ela. Disse que depois a vítima fugiu correndo e ele a perseguiu, quando surgiram policiais militares que os abordaram e então a vítima

disse que ele e outros dois indivíduos haviam tentado roubá-la, porém negou que seja verdade. Assim, os policiais o algemaram e o conduziram à delegacia. Informou que o parceiro não estava presente na confissão informal do acusado. Em juízo, o réu disse que já cometeu vários crimes e até hoje paga por eles, mas não cometer esse crime da denúncia. Relatou que estava em situação de rua, se encontrava na frente de uma base da polícia militar e tinha acabado de fumar a última pedra de crack junto com outra pessoa, quando passou a vítima, para quem pediu algumas moedas, mas ela, se achando superior, respondeu que não dava dinheiro para "noia", que "noia não tem vez", e que "noia" nem deveria existir. Falou que, em resposta, disse que se ela não quisesse ajudar, não precisava esculachar, então a vítima saiu e voltou com a viatura acusando que o tinha tentado roubá-la com mais um casal, e armado com um facão. Alegou que não faria esse crime pois estava em condicional e só ele sabe o que é viver longe da família. Diante conjunto probatório formado nos autos, não restou comprovada a autoria do crime. Desde a fase policial, o réu vem negando os fatos e informando que a vítima é quem teria dado causa ao entrevero ocorrido entre eles. O ofendido, apesar de inúmeras tentativas, não veio a juízo para confirmar sua versão. Os facões que teriam sido utilizados e o casal que estaria acompanhando o réu também não foram localizados. Os policiais, por sua vez, foram contraditórios, e não confirmaram quem estava correndo atrás de quem. E mesmo se o réu estivesse correndo atrás da vítima, seria pelos motivos informados por ele. Portanto, restando dúvida sobre a autoria, de rigor a absolvição do acusado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu JONAS HADLICH (RG 71614613), da imputação de ter infringido o disposto artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 14, inciso II e o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. P.I.C. São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA